

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1803/2534

นายสุเทพ กระแสทิพย์
นายวันชัย ดาวเรือง
นางแสง ดาวเรือง

โจทก์
ผู้ร้อง
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 521, มาตรา 525, มาตรา 1361

ป.วิ.พ. มาตรา 288

บ้านพิพาทเป็นของจำเลยกับ ช.ร่วมกัน แม้หลักฐานทางทะเบียนจะปรากฏชื่อ ช.เป็นเจ้าของแต่ผู้เดียว และช.จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์บ้านพิพาทให้ผู้ร้อง ก็ไม่ทำให้กรรมสิทธิ์ในส่วนของจำเลยโอนมาเป็นผู้ร้องด้วย เพราะจำเลยมิได้แสดงเจตนาให้ผู้ร้อง ทั้งไม่ปรากฏว่าจำเลยรู้เห็นการที่ ช.จดทะเบียนยกบ้านพิพาทให้ผู้ร้อง จะถือว่าจำเลยยอมให้กรรมสิทธิ์ในส่วนของจำเลยโอนไปเป็นผู้ร้องด้วยไม่ได้ ผู้ร้องจึงไม่มีสิทธิขอให้ปล่อยบ้านพิพาท

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดบ้านเลขที่ ๑๓๓/๑๔๑ซอย สงวนทรัพย์ ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เพื่อขายทอดตลาดชำระหนี้โจทก์ตามคำพิพากษา ผู้ร้องยื่นคำร้องว่าบ้านดังกล่าวเป็นของผู้ร้องโดยผู้ร้องได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากบิดา มิใช่เป็นของจำเลย ขอให้ปล่อยบ้านที่ยึด

โจทก์คัดค้านว่า ผู้ร้องเป็นบุตรนายเช่อม ดาวเรือง และจำเลย บ้านที่ยึดเป็น
ของนายเช่อมและจำเลย มีใช้ของผู้ร้อง ขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษาให้ยกคำร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อกฎหมายว่า บ้านพิพาทเป็นของจำเลยกับนายเช่อมร่วมกัน
ผู้ร้องเป็นบุตรของจำเลยกับนายเช่อมย่อมจะต้องทราบดี แม้หลักฐานทางทะเบียนจะ
ปรากฏชื่อนายเช่อมเป็นเจ้าของแต่ผู้เดียว และนายเช่อมได้จดทะเบียนโอน
กรรมสิทธิ์บ้านพิพาทให้แก่ผู้ร้องและนางสาวชิตก็ไม่ทำให้กรรมสิทธิ์ในส่วนของ
จำเลยโอนมาเป็นของผู้ร้องและนางสาวชิตด้วย เพราะจำเลยมิได้แสดงเจตนาจะให้
แก่ผู้ร้องและนางสาวชิต ทั้งไม่ปรากฏว่าจำเลยรู้เห็นการที่นายเช่อมจดทะเบียนยก
บ้านพิพาทให้ผู้ร้องและนางสาวชิต จะถือว่าจำเลยยอมให้กรรมสิทธิ์ในส่วนของ
จำเลยโอนไปเป็นผู้ร้องและนางสาวชิตด้วยไม่ได้ โจทก์จึงขอให้เจ้าพนักงาน
บังคับคดียึดบ้านพิพาทเพื่อขายทอดตลาดชำระหนี้แก่โจทก์ตามคำพิพากษาได้ ผู้ร้อง
ไม่มีสิทธิขอให้ปล่อยบ้านพิพาท

พิพากษายืน.

(อัมพร ทองประยูร-เจริญ นิลเอสงษ์-ชลิต ประไพศาล)

ศาลแพ่งธนบุรี - นายวิศิษฐ์ เสวกพันธ์

ศาลอุทธรณ์ - นายไพศาล รางช้างกูร

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ